

Huánuco, 07 de Setiembre de 2017.

DEMANDANTE : CONSORCIO G & M CONSORCIADOS.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN.
ARBITRO UNICO : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.
SECRETARIA : VICTORIA ANTONET MALLQUI CHAMBI.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL N° 001-2017

VISTOS:

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Que, con fecha 01 de Diciembre de 2014 la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** y el contratista: **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS**. Suscribieron el CONTRATO N° 002-2014- MDCH/OBRAS. – Contrato para la ejecución de la obra, "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E N-34131 Chango de la localidad de Chango, Distrito de Chacayan – Daniel Alcides Carrion – Pasco", cuyo monto del Contrato asciende a la suma de **S/2,646,830.91** (Dos millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta con noventa y uno 00/100) Soles.

En la **Cláusula Décima Octavo: SOLUCION DE CONTROVERSIAS** ad literam: "Cualquier de las partes tiene derecho a iniciar arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 177º, 199º, 201º, 209º, 210º y 211 del Reglamento o en su defecto, en el artículo 52º de la ley.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARIA ARBITRAL

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y ejecuta como una sentencia.

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 12 de Abril de 2017 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por la Arbitro HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA, la presencia de **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS**. No encontrándose presente la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** ni su representante pese a estar válidamente notificado con Resolución Nº 09-2017-DCACI/HCO de fecha 31 de marzo de 2017 en Mesa de partes de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** y recepcionada con fecha 04 de Abril de 2017 conforme a las sellos de recepción.

Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación del Árbitro Único, al no haber recusado a los árbitros ni manifestado razón alguna que dudara de su imparcialidad, independencia, dentro de los plazos y oportunidades que fija la ley. Además se deja constancia que ninguna de las partes impugno o reclamo contra el contenido del Acta de instalación.

Asimismo se deja constancia que con OFICIO Nº 05-2017-SCACI(E) HCO de fecha 12 de Abril de 2017 se remitió el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

FUNDAMENTOS DE HECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala lo siguiente:

DE LA PRIMERA PRETENSION:

Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

PRIMERO:

Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad demandada **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN**, pague, el monto de S/. **239,651.37** (Dos cientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y un con 37/100 soles) más intereses legales a favor del **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS**, monto por concepto de liquidación de la obra, **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA DE LA I.E. N° 34132 CHANGO DE LA LOCALIDAD DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL A CARRION - PASCO"** aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2016-MDCHA/ALC su fecha 20 de Abril de 2016, en la cual resuelve:

1.1 Pago por presupuesto de adicional de Obra S/. 147,148.11 Soles.

1.2 Pago restante de valorización de obra N° 05 S/. 34,158.91 Soles.

1.3 Pago correspondiente a la Valorización N° 08 S/. 58,344.35 soles

SEGUNDA PRETENSION: Disponer que la entidad demandada Municipalidad Distrital de CHACAYAN asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.

TERCERA PRETENSION: Disponer a la entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente procesos arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, reservo el derecho de ampliar y/o acumular más pretensiones.

Pretensiones que fundamento en los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO QUE AMPARAN MIS PRETENSIONES:

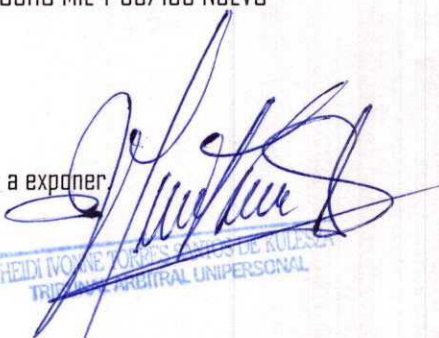
DE LA PRIMERA PRETENSION:

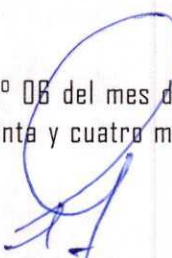
PRIMERO: Que, el Tribunal ordene a la entidad demandada Municipalidad Distrital de Chacayan, pague, el monto de S/. 239,651.37 más intereses legales a favor del **CONSORCIO G / M CONSORCIADOS**, monto por concepto de liquidación de la Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA DE LA I.E N° 34132 CHANGO DE LA LOCALIDAD DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**, aprobada mediante Resolución de Alcaldía n° 054-2016-MDCHA/AL su fecha 20 de Abril de 2016, en la cual resuelve:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR mediante dispositivo legal, la liquidación Técnica y Financiera de la obra pública "Mejoramiento de los servicios educativos primaria de la I.E. N° 34131 Chango de la Localidad de Chango, Distrito de Chacayan, Provincia Daniel Alcides Carrión - Pasco.

Presupuesto contractual de Adicional de Obra S/. 147,148.11 soles.

ARTICULO QUINTO.- EFECTUAR el pago restante correspondiente a la Valorización N° 06 del mes de agosto del 2015 al **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS** por la suma de **SI. 34,158.91** (Treinta y cuatro mil


HEIDI IVONNE TORRES
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

ciento cincuenta y ocho con 91/100 soles).

ARTICULO SEXTO- EFECTUAR el pago correspondiente a la valorización N° 08 del mes de octubre del 2015 al CONSORCIO G&M CONSORCIADOS por la suma de **SI. 58,344.35** (cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro con 35/100 soles).

SEGUNDO: Que, conforme está demostrado con la Resolución de Alcaldía N° 054-2016-MDCH/ALC su fecha 20 de abril de 2016, la resolución no ha sido cuestionada por ninguna de las partes, quedando firme, sin embargo pese a los requerimiento de pago que se hizo, hasta la fecha la Entidad se niega a pagarme, incluso se le ha invitado a una conciliación por ante el Centro de Conciliación Extrajudicial Pasco "Siempre Educa", conforme adjunto a la presente como medio probatorio, en donde hasta en dos oportunidades no se hizo presente a la Audiencia de Conciliación, hecho que evidencia el desinterés de cumplir con sus obligaciones contractuales, y que su despacho debe tener en cuenta al momento de Laudar.

TERCERO: Que, habiendo quedado firme la Resolución de Alcaldía N° 054- 2016-MDCHA/CAL su fecha 20 de abril de 2016, la Entidad está en la obligación de pagar al Contratista, el saldo a favor según liquidación de obra, más intereses legales conforme señala la ley y reglamento de contrataciones del estado, ello teniendo en cuenta el reconocimiento expreso por parte de la Entidad, como en el presente caso, de pagar la retribución por haber cumplido al 100% las obligaciones contraídas, conforme al contrato suscrito y demás especificaciones técnicas que formaron parte integrante del contrato.

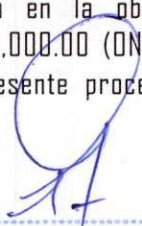
CUARTO: Es preciso señalar que, si bien es cierto, las controversias que surjan como consecuencia de la negativa a autorizar adicionales por parte de la Entidad y que además constituya una atribución de la Contraloría General de la República la autorización previa no es arbitrable. Sin embargo el presente caso deviene de haberse ejecutado el adicional ya autorizado mediante Resolución de Alcaldía, por lo tanto las controversia y la falta de pago se someten a los mecanismos de solución establecidas por la Ley. Aunado a ello el Art. 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que el expediente de contratación se cerrara con la culminación de contrato, es decir el contrato culmina con la liquidación y el pago correspondiente, y este último al no haberse producido es viable el arbitraje conforme a Ley.

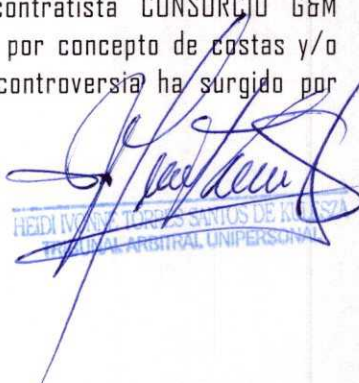
QUINTO: Que, la normativa de contrataciones del Estado, reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones, pero dicha colaboración implica el pago. Es decir si una entidad obtuvo la prestación de un servicio por parte de un proveedor, este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el precio del servicio prestado, aun cuando la prestación del servicio haya sido obtenida sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del estado, pues el código civil su artículo 1954 establece que "aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo". Hecho que no se ha configurado en el presente caso, más por el contrario existe un reconocimiento expreso de la Entidad demandada mediante resolución, por lo que solicitó al Tribunal Arbitral declarar fundada mi pretensión en todos los extremos.

DE LA SEGUNDA PRETENSION:

Que la Entidad asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.

Que, la Entidad está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO G&M CONSORCIADOS la suma de S/. 11,000.00 (ONCE MIL Y 00/100 SOLES) por concepto de costas y/o honorarios del árbitro en el presente proceso arbitral, ya que la controversia ha surgido por


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL


HEIDI IVONNE TORRES SOTILLOS DE KUSI
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Chacayan, puesto que al negarse a pagar la liquidación de obra, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2016-MDCH/ALC me obligo a recurrir en la vía arbitral y afrontar el proceso económicamente.

DE LA TERCERA PRETENSION:

Que, la Entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, la Entidad está en la obligación de pagar al Contratista CONSORCIO G6M CONSORCIADOS la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) por concepto de costos, esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho en la vía arbitral, para el cumplimiento de la resolución de liquidación de obra, aprobado mediante resolución de Alcaldía N° 054-2017-MDCHA/ALC.

Pese haber requerido previamente mediante cartas a las Entidad e invitado incluso al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Huánuco, a la fecha se niega pagarme la liquidación de obra con saldo a mi favor, obligándome a recurrir al mecanismo de solución de controversias que expresa la ley y afrontar el proceso, causándome detrimento económico, que se deberá reconocer conforme a mi pedido.

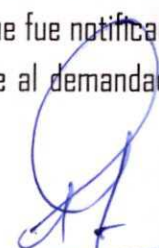
Si bien es cierto no es necesario la presencia o firma de abogado para hacer valer mi derecho en esta vía arbitral, tampoco me prohíbe de hacerlo, más aun cuando la Entidad pretende incumplir con su obligación y causarme daños económicos como lo viene haciendo, por lo que debe declararse fundada mi pretensión en todo sus extremos.

FUNDAMENTACION JURIDICA:

1. Art. 42 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Art. 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Contrataciones y sus modificatorias.
3. Ley de Arbitraje D.S. 1071, Código Civil.

IV. POSICION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN CON RELACION A LA DEMANDA Y MEDIOS PROBATORIOS.

Se expresa y se deja plena constancia que la parte demandada no ha cumplido con contestar la demanda dentro del plazo establecido en la Resolución N° 01-2017-AU-HITS-HCO su fecha 02 de Mayo de 2017, la misma que fue de notificado al demandado con fecha 19 de mayo de 2017, declarando la Arbitro Único mediante Resolución N° 02-2017-AU-HITS su fecha 07 de Junio de 2017, la misma que fue notificada con fecha 12 de Junio de 2017 en la que se resuelve declarar renuente al demandado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION Y DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Oportunamente mediante Resolución N° 02-2017-AU-HITS-HCO su fecha 07 de junio de 2017, la misma que fue notificada con fecha el 12 de Junio de 2017 en la que se citó a las partes a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios; Audiencia que se realizó con fecha el 21 de junio de 2017 a horas 10:00 am. En dicha diligencia NO se contó con la asistencia de la parte demandada LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN a pesar de estar válidamente notificada y solo contándose con la asistencia de la parte demandante CONSORCIO G & M CONSORCIADOS, pese a estar válidamente notificado, no siendo posible arribar a un acuerdo conciliatorio.

Igualmente la Arbitro Único procedió a fijar los puntos controvertidos siendo lo siguiente:

1. Determinar si corresponde o no ordenar a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** pague a favor del **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS** el monto de S/. 239,651.37 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 SOLES) más intereses legales por concepto de liquidación de obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E N-34131 Chango de la localidad de Chango, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Pasco", aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2016-MDCHA/ALC su fecha 20 de Abril de 2016, según el detalle aprobado en el primer, quinto y sexta parte resolutive.

- Pago por presupuesto de adicional de obra	S/. 147,148.11 soles
- Pago por restante de valorización de obra N° 06	S/. 34,158.91 soles
- Pago correspondiente a la valorización N° 08	S/. 58,344.35 soles

2. Determinar si corresponde o no a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral.
3. Determinar si corresponde o no, a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN asuma los costos y costas del presente proceso arbitral, esto cubre abogados e ingenieros para la defensa del proceso arbitral a favor de la parte demandante en la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL 00/100) soles.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL


HIDALGO TORRES SANTOS DE CHACAYAN
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

VI. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE CONSORCIO G&M CONSORCIADOS.

Que, en la última parte del Acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios se otorgando el plazo de 5 días a las partes procesales; a fin de que presenten sus alegatos, asimismo se deja constancia que el acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios fue notificada el día 10 de Julio de 2017 admisión arbitraje y fijación de puntos controvertidos con Resolución Nº 04-2017-AU-HITS, en consecuencia se deja constancia la parte demandante es el único que presento sus alegatos el día 23 de Junio de 2017.

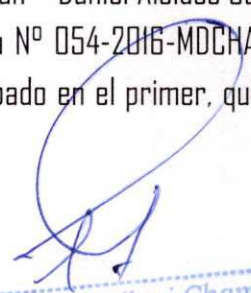
VII. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DE LA PARTE DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN.

Se deja expresa constancia que a pesar de estar válidamente notificado con fecha 10 de Julio de 2017 con el Acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión medios probatorios, en donde se disponía otorgándole el plazo de 5 días a las partes procesales para presentar sus alegatos hecho que el demandado hizo caso omiso.

VIII. CONSIDERANDO, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

Los puntos controvertidos señalados en el la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios serán analizados conforme al orden que a continuación se está señalando:

- I. Determinar si corresponde o no ordenar a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** pague a favor del **CONSORCIO G&M CONSORCIADOS** el monto de S/. 239,651.37 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 SOLES) más intereses legales por concepto de liquidación de obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E N-34131 Chango de la localidad de Chango, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Pasco", aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 054-2016-MDCHA/ALC su fecha 20 de Abril de 2016, según el detalle aprobado en el primer, quinto y sexta parte resolutive.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL

- | | |
|---|----------------------|
| - Pago por presupuesto de adicional de obra | S/. 147,148.11 soles |
| - Pago por restante de valorización de obra N° 06 | S/. 34,158.91 soles |
| - Pago correspondiente a la valorización N° 08 | S/. 58,344.35 soles |

Primero.- Que, el Art.1.1 de la ley N° 27444 definida: Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; en consecuencia el acto administrativo es una declaración de voluntad, es una declaración en el marco de las normas de derecho público, es una declaración de las entidades y producen efectos en una situación concreta, por tanto la Emisión de la Resolución de la Alcaldía N° 054-2016-MDCH/ALC de fecha 20 de Abril de 2016 que aprobó la liquidación técnica y financiera del Contrato para la Ejecución de Obra : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E N° 34131 CHANGO DE LA LOCALIDAD DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO", es un acto administrativo; sin embargo es de advertir que dentro de la Aprobación Técnica Financiera en la parte resolutive esta Tribunal en calidad de Arbitro está advirtiendo la Aprobación por presupuesto de aprobación de Adicional de Obra **QUE NO FUE MATERIA U OBJETO DE CONTROVERSIA DURANTE EL PROCESO ARBITRAL**, al no oponer resistencia la parte demandada; máxime que la entidad ya ha cumplido con Aprobar un adicional de Obra, por tanto esta tribunal Arbitral no tienen ningún objeción en ordenar el pago respectivo del adicional de obra, por lo que este punto controvertido deviene en fundado, pues ya nació de acto administrativo que por regla general a prevista el cumplimiento de la ley es decir el artículo 207º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, dispone que sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestal y la resolución que autoriza su ejecución, aspectos que delimitan la competencia exclusiva del Estado para decidir si un adicional de obra se ejecuta o no. Sin embargo, en el mismo artículo también se señala de manera excepcional la posibilidad de ejecutar obras adicionales que por su carácter de emergencia, y cuya no ejecución pueda afectar incluso la misma obra, puedan ser realizadas sin la autorización de la Entidad, con cargo a regularizar dicho acto administrativo previo al pago correspondiente, lo que en el presente caso ya se aprobó previamente por la entidad Municipalidad Distrital de Chacayan, además conforme al último párrafo del artículo 204 de la Ley de Contrataciones del estado Decreto Legislativo N° 1017 establece que a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civil.


Victoria A. Mallqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL


HEIDI WENNE TORRES SANTOS DE KULESZA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIVERSAL

2. Determinar si corresponde o no, a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN asuma los costos y costas del presente proceso arbitral, esto cubre abogados e ingenieros para la defensa del proceso arbitral a favor de la parte demandante en la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL 00/100) soles.

PRIMERO.- Respecto a las Costas a la que hace referencia el demandante es de aplicación el Código Procesal Civil en cuanto a la definición, se tiene que el Pago en razón a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, más aun cuando revisado el expediente arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales del Ingeniero **VARGAS RIVERA CARLOS PORFIRIO** es Ingeniero Civil y que en el concepto se admite como Asesoría Legal y Técnica en defensa del arbitraje expediente N° 01-2017, sin embargo es necesario admitir que conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje Corporación Imperium no será necesario, la firma de Abogado para la presentación de una demanda, sin embargo no se puede admitir una asesoría legal de un Ingeniero Civil ni asesoría técnica máxime que los puntos de controversia no versaran sobre el contenido de la Liquidación Técnica Financiera, presentada del demandante, por lo que no se puede amparar dicha pretensión.

3. Determinar si corresponde o no a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral.

PRIMERO.- Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandante ante los sucesos expuestos a tenido necesariamente que recurrir al Proceso Arbitral como única vía para resolver sus pretensiones, por desidia de la Municipalidad Distrital de Chacayan; es así que la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje no hace diferencia entre Costas y Costos, en consecuencia tal Obligación debe de recaer el demandado en razón al 100%, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsada por el demandado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN en razón al 100%.

Victoria A. Mallqui Chamoli
SECRETARÍA ARBITRAL

IX. PLAZO PARA LAUDAR:

Que, con Resolución N° 04-2017/AU-HITS de fecha 17 de Agosto de 2017 en la que se señala fecha para laudar en el plazo de 15 días, resolución que fue notificada a las partes; con respecto al CONSORCIO G & M CONSORCIADOS el día 17 de Agosto de 2017 y a la Municipalidad Distrital de Chacayan el día 18 de Agosto de 2017.

RESPECTO AL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Declárese **FUNDADO** por tanto ordénese a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN** el pago de S/. 239,651.37 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 SOLES) más intereses legales por concepto de liquidación de obra: "Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E N-34131 Chango de la localidad de Chango, Distrito de Chacayan - Daniel Alcides Carrión - Pasco", a favor del CONSORCIO G & M CONSORCIADOS, pretensión fundada en merito a la Resolución de Alcaldía N° 054-2016-MDCHA/ALC su fecha 20 de Abril de 2016, según el detalle aprobado en el primer, quinto y sexta parte resolutive.

- | | |
|---|----------------------|
| - Pago por presupuesto de adicional de obra | S/. 147,148.11 soles |
| - Pago por restante de valorización de obra N° 06 | S/. 34,158.91 soles |
| - Pago correspondiente a la valorización N° 08 | S/. 58,344.35 soles |

RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Declárese **IMPROCEDENTE** sobre el pago que cubra los pagos de abogados e ingenieros para la defensa del proceso arbitral a favor de la parte demandante en la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL 00/100) soles, por el motivo expuesto en el segundo punto controvertido.

RESPECTO AL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Declárese **FUNDADO** lo solicitado por el demandante, por tanto ordénese a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN el reembolso del 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral al CONSORCIO G & M CONSORCIADOS.



HEIDI MONTE TORRES SANTOS DE VILLAZA
TRIBUNAL ARBITRAL IMPERSONAL



Victoria A. Malqui Chambi
SECRETARÍA ARBITRAL